EDUCAZIONE CIVICA · LAVORO E CITTADINANZA DIGITALE

Lo smart working

Lavorare da casa, dal coworking o dal treno: che cosa dice davvero la legge sul lavoro agile, quali diritti hai (anche quello di staccare) e quali rischi devi conoscere prima del tuo primo contratto.

PER COMINCIARE

Tra due anni, dove vorresti lavorare?

SONDAGGIO

- **A** Sempre in ufficio, con i colleghi
- **B** Ibrido: 2-3 giorni da remoto
- **C** Sempre da remoto, da casa
- **D** Da ovunque: nomade digitale

UN'IDEA DI SESSANT'ANNI FA

Comunicare invece di spostarsi

> **Sarà possibile, forse tra appena cinquant'anni, dirigere i propri affari da Tahiti o da Bali altrettanto bene che da Londra.**

Arthur C. Clarke, scrittore di fantascienza e divulgatore, intervista alla BBC (programma Horizon), 1964

1973

Jack Nilles, ingegnere statunitense, conia la parola **telecommuting**: portare il lavoro alle persone, non le persone al lavoro.

2020

La pandemia trasforma l'eccezione in esperimento di massa: in Italia milioni di persone lavorano da casa in poche settimane.

LA LEGGE · L. 81/2017, ART. 18

Che cos'è il lavoro agile

- È un **modo di svolgere** il lavoro subordinato, non un nuovo tipo di contratto.
- Si decide con un accordo tra le parti.
- Organizzazione anche per fasi, cicli e **obiettivi**, senza precisi vincoli di orario o di luogo.
- In parte **nei locali aziendali**, in parte all'esterno, **senza una postazione fissa**.
- Restano i limiti di durata massima dell'orario giornaliero e settimanale.

2

scopi dichiarati

Aumentare la **competitività** e agevolare la **conciliazione** dei tempi di vita e di lavoro.

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici che assegna.

NON CONFONDERLI

Telelavoro, lavoro agile, lavoro da remoto

	Telelavoro	Lavoro agile	"Full remote"
Luogo	Postazione fissa fuori dall'azienda, di solito a casa	Alternanza dentro e fuori, senza postazione fissa	Sempre fuori dall'azienda
Orario	Di norma come in ufficio	Flessibile, per obiettivi, entro i limiti massimi	Dipende dal contratto
Regole	Accordo interconfederale 2004 (privati), DPR 70/1999 (PA)	L. 81/2017, artt. 18-24	Non è una categoria di legge: va definito nel contratto
Postazione	Il datore la verifica e la attrezza	Strumenti forniti, luogo scelto entro le regole dell'accordo	Variabile

QUIZ A TRABOCCHETTO

Secondo la L. 81/2017, quale frase è VERA?

QUIZ

A Il lavoro agile è un tipo di contratto diverso dal lavoro dipendente

B La prestazione si svolge in parte in azienda e in parte fuori, senza postazione fissa

C Chi lavora in modo agile non ha più limiti di orario

D Lo smart worker può essere pagato meno perché risparmia sui viaggi

LA LEGGE · ART. 19

L'accordo individuale: che cosa deve dire

- Si fa **per iscritto**.
- Come si lavora fuori dall'azienda e come il datore dà le direttive.
- Quali **strumenti** usa il lavoratore.
- I **tempi di riposo** e le misure per la disconnessione.
- A tempo determinato o indeterminato.

Il datore comunica per via telematica al Ministero del Lavoro i nomi e le date di inizio e fine del lavoro agile.

Uscire dall'accordo

Se è a tempo indeterminato serve un preavviso di almeno **30 giorni** (90 per i lavoratori con disabilità).

Con un **giustificato motivo** si può recedere senza preavviso.

AL COMPUTER · 20 minuti

Leggi la legge alla fonte

1. Apri **normattiva.it** (non serve un account) e cerca "legge 22 maggio 2017 n. 81".
2. Vai al Capo II e leggi gli articoli da 18 a 23.
3. In Writer crea una tabella con 3 colonne: **Articolo**, **Di che cosa parla**, **Frase chiave copiata**.
4. Aggiungi una riga: quale diritto ti sembra più importante per te e perché.
5. Salva come **legge-81-2017.odt**.

Controllo: art. 20 parla di trattamento economico "non inferiore", art. 22 di un'informativa scritta sui rischi consegnata almeno ogni anno, art. 23 della tutela INAIL contro gli infortuni.

PUZZLE

Abbina ogni articolo al suo contenuto

Art. 18	---	Salute e sicurezza, informativa almeno annuale
Art. 19	---	Controllo del datore nel rispetto dello Statuto dei lavoratori
Art. 20	---	Definizione e finalità del lavoro agile
Art. 21	---	Assicurazione INAIL contro infortuni e malattie professionali
Art. 22	---	Stesso trattamento di chi lavora in azienda
Art. 23	---	Accordo scritto, recesso e disconnessione

IL DIRITTO DI STACCARE

Il diritto alla disconnessione

> "È riconosciuto al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche." DL 30/2021, art. 2, c. 1-ter

- Salvi i periodi di **reperibilità** concordati.
- Esercitarlo **non può avere conseguenze** sul rapporto di lavoro o sulla retribuzione.
- Il Protocollo nazionale del 7 dicembre 2021 prevede una **fascia di disconnessione**.

In Europa

Francia, 2017: le imprese con almeno 50 dipendenti devono negoziare la disconnessione.

Portogallo, 2021: il datore deve astenersi dal contattare il lavoratore fuori orario.

Parlamento europeo, 2021: chiede una direttiva sul diritto alla disconnessione.

DIBATTITO A SQUADRE

"Il lavoro agile dovrebbe essere un diritto di tutti, per legge."

Squadra A

Sostiene la tesi: conciliazione, ambiente, inclusione, aree interne.

Squadra B

È contraria: lavori in presenza, formazione dei giovani, isolamento, costi per le aziende.

Giuria

Valuta argomenti, dati citati e rispetto dei tempi. Vota alla fine.

⏱ 4:00

AL COMPUTER · 20 minuti

Quanto vale un giorno a casa?

1. In Calc, foglio **Ipotesi**: km per tratta **25**, minuti per tratta **35**, costo per km **0,20 €**, CO_2 per km **0,15 kg**, giorni agili a settimana **2**, settimane lavorative **46**.
2. Calcola i km risparmiati in un anno: tratte = 2 al giorno.
3. Ricava euro, kg di CO_2 e **ore** risparmiate (minuti / 60).
4. Cambia i giorni agili da 2 a 3 e osserva i risultati.
5. Salva come **giorno-agile.ods**.

Controllo con 2 giorni: 4600 km, 920 €, 690 kg di CO_2, circa 107,3 ore. Con 3 giorni: 6900 km, 1380 €, 1035 kg, 161 ore.

I NUMERI

Quanti lavorano in modo agile in Italia

570 000

circa, nel 2019, prima della pandemia

6,58 mln

circa, nella fase più acuta del 2020

3,58 mln

circa, nel 2023: meno del picco, molti più di prima

Vantaggi

Meno spostamenti, autonomia, conciliazione, lavoro per obiettivi, accesso al lavoro da zone lontane.

Rischi

Isolamento, confine sfumato tra lavoro e vita privata, iperconnessione, spese a carico, meno formazione sul campo.

Fonte: Osservatorio Smart Working, Politecnico di Milano (stime annuali).

METTITI ALLA PROVA

Lavori da casa e scivoli sulle scale andando a prendere un documento di lavoro. Chi ti tutela?

QUIZ

A Nessuno: a casa il rischio è tuo

B Solo un'assicurazione privata, se l'hai fatta

C Il datore di lavoro, ma solo se l'infortunio accade in ufficio

D L'INAIL, come per gli infortuni sul lavoro in azienda

SICUREZZA INFORMATICA DA REMOTO

L'ufficio è dove c'è il tuo portatile

Accesso

VPN aziendale, autenticazione a più fattori (MFA), mai password condivise.

Rete

Evita il Wi-Fi pubblico senza VPN; cambia la password di fabbrica del router di casa.

Dati

Documenti nel cloud aziendale, non su chiavette o account personali; schermo bloccato.



AL COMPUTER · 25 minuti

Scrivi un accordo di lavoro agile

1. A coppie, in Writer: azienda inventata **Nexa Software srl**, neoassunto sviluppatore junior.
2. Scrivi le clausole: giorni agili, luoghi ammessi, strumenti forniti, fasce di contattabilità, fascia di disconnessione.
3. Aggiungi durata, preavviso di recesso, regole di sicurezza informatica e informativa sui rischi.
4. Rileggi: ogni clausola rispetta la L. 81/2017?
5. Esporta in PDF come **accordo-nexa.pdf**.

Controllo: almeno 7 clausole; la disconnessione ha orari precisi (es. dalle 19 alle 8 e nel fine settimana); se l'accordo è a tempo indeterminato, il preavviso è di almeno 30 giorni.

IL LAVORO SENZA CONFINI

Da Bali, davvero?



Prima di partire chiediti

- Il mio accordo ammette l'estero?
- Dove pago le tasse?
- I dati dei clienti possono uscire dall'UE?
- Che fuso orario hanno i colleghi?

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il lavoro agile è regolato dalla legge n. ____ del 2017.

Il lavoro agile si decide con un _____ scritto tra lavoratore e datore.

A differenza del telelavoro, nel lavoro agile non c'è una postazione _____.

Il diritto di non rispondere fuori orario si chiama diritto alla _____.

Gli infortuni durante il lavoro agile sono coperti dall' _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Lavoro agile: modalità del lavoro dipendente, L. 81/2017
- Accordo scritto, in parte dentro e in parte fuori
- Stesso trattamento, sicurezza e tutela INAIL
- Diritto alla disconnessione, salvo reperibilità concordata
- Controlli limitati da Statuto, GDPR e AI Act
- Da remoto la sicurezza informatica è anche tua

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.